

SESION EXTRAORDINARIA N° 203 JUEVES 11 NOVIEMBRE 2021

En Las Condes, a 11 de noviembre de 2021, siendo las 15:30 horas, en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 203 del Concejo Municipal de Las Condes, mediante Sistema Telemático, siendo presidida por la Alcaldesa, señora Daniela Peñaloza Ramos, con la asistencia de los Concejales, señores: Sergio Melnick Israel, Julio Dittborn Cordua, Isidora Alcalde Egaña, Catalina San Martín Cavada, Luis Antonio Hadad Acevedo, Javiera Kretschmer Soruco, Catalina Ugarte Millán y Marie Claude Mayo de Goyeneche. Siendo su Secretario, Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Asisten los siguientes funcionarios municipales, señores: Juan Ignacio Jaramillo, Administrador Municipal; Rocío Crisosto, Directora de Obras Municipales; Alejandro Contreras, Director de la SECPLAN; Oscar Arévalo, Director de Tránsito; Pablo de la Llera, Director de Asesoría Urbana; Fernanda Morán, Directora de Seguridad Pública; Carmen Gloria Oisel, Directora de Parques y Jardines; Bernardita Undurraga, Directora de Educación; Ramón Santos, Jefe del Depto. de Patentes Municipales; Mauricio Fratte, Jefe del Depto. de Edificación; Francisco Javier Hernández, Coordinador Técnico Concejalía; Andrea Godoy, Coordinadora del COSOC; Lorena Naves, Jefe de Protocolo; Gonzalo Hevia y Felipe Recabarren, Arquitectos; Andrés Fravega y Cristián Montero, Profesionales DOM.

En representación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, asiste las siguientes personas, señores: Nadia Serrano, Jaime Figueroa y Claudio Kerravcic.

ORDEN DEL DÍA

1. AUDIENCIA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN N° 11 DEL PLANO REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES

La Alcaldesa Daniela Peñaloza, saluda a los directores municipales y vecinos que se encuentran conectados, vía remota, a esta Audiencia Pública del Concejo Municipal, la que tiene por objeto dar a conocer a los vecinos el proyecto de modificaciones al Plan Regulador, que son cambios menores. No obstante, paralelamente, se está trabajando en un proyecto de modificación más sustantivo, pero que es de más largo aliento.

Agradece a los concejales que llamaron a todos los vecinos a conectarse a esta reunión, puesto que se trata de una instancia de participación.

Da la palabra a don Pablo de la Llera, Director de Asesoría Urbana, para que informe respecto de la materia.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, informa que, efectivamente, se citó a Audiencia Pública para explicar el proyecto de modificación N° 11 al Plan Regulador y, a partir del lunes 15 de noviembre de 2021, se expondrá físicamente en el segundo piso del Edificio Consistorial y, además, en la página web municipal www.lascondes.cl, se elevarán todos los documentos y planos, durante treinta días, para que los vecinos puedan descargar y revisar la información. En este período de treinta días, se reunirá con las juntas de vecinos que así lo soliciten, para resolver las dudas que tengan respecto de la materia.

La exposición se dividirá en tres áreas: plan regulador vigente; desafíos futuros y proyecto de modificación N° 11 al plan regulador, para que se entienda que no se trata de una modificación

sustantiva, dado que no altera ni las densidades, ni las alturas de los sectores, sino más bien ordena el plan regulador vigente, respecto de algunos cambios que ha tenido la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

En primer término, quiere comentar algunas ideas generales del plan regulador vigente. La ciudad, como estructura social, es un organismo vivo que se está modificando permanente. En la pandemia, todos han visto cómo se reducen la cantidad de viajes y aumentan las alternativas telemáticas. Sin duda, en algunos momentos, genera cambios bruscos en la ciudad y, en otras oportunidades, genera procesos más largos. Se trata de un fenómeno complejo, porque conlleva muchas variables sociales, políticas, económicas, históricas, etcétera, pero también es dinámico, porque, en el tiempo, existen sectores que crecen, que se deterioran, que se transforman en obsoletos, etcétera. En ese contexto, la ciudad es un organismo que resulta de un proceso multidimensional que se construye en el tiempo. La ciudad es un organismo complejo, pues implica decenas de variables objetivas y subjetivas y, a la vez, es dinámico, pues evoluciona o involuciona con el paso del tiempo.

El plan regulador tiene el objetivo de ordenar estas condiciones, porque la ciudad se construye con la iniciativa de todos, vecinos, inmobiliarias, municipalidad, etcétera. A través de este ordenamiento y regulación, se intenta que el plan regulador esté alineado con una imagen objetivo final, en un cierto plazo de tiempo. Por consiguiente, el planeamiento implica desde el bien común, proponer un futuro posible desde el presente, teniendo en consideración el pasado.

Por otra parte, una cosa básica en el diseño general de la ciudad, es evitar la pérdida de equilibrio o balance entre: continuidad y transformación, reconocer el deterioro producto de actividades incompatibles y de la obsolescencia y proponer ajuste y equilibrio, considerando los elementos trascendentes e identitarios que dan continuidad de aquello esencial.

La comuna de Las Condes está inserta en una intercomuna de Santiago, la cual tiene ciertas obligaciones respecto de algunas metas que ha definido el Gobierno Central. Entre otras, una meta de densificación, a cumplir al año 2024, en términos que la densidad bruta promedio de la comuna sea de 150 Hab/Há, de manera que Las Condes asuma un rol de cabecera de la Intercomuna Oriente, en relación a ciertos servicios y funcionalidad, dado que las comunas de Vitacura, La Reina y Lo Barnechea son residenciales. Vale decir, Las Condes es la comuna originaria que debe cumplir el rol de prestar servicios, funcionalidad y comercio a la Intercomuna Oriente.

¿Cómo se originó el Plan Regulador? La Municipalidad de Las Condes realizó un proceso participativo con la comunidad: a) Encuestas en la fase de estudio; b) proceso administrativo; y c) validación por amplia consulta comunal.

A modo de ejemplo, en la encuesta se realizaron las siguientes preguntas.

- Para vivir en la comuna de Las Condes, ¿qué prefiere? Casa / Departamento / hasta 7 pisos / más de 7 pisos.
- ¿Cómo estima usted que la comuna debiera enfrentar su futuro crecimiento? Con edificios en toda la comuna / con edificios en zonas donde hoy existen / con edificios en zonas donde hoy no existe / con casas.
- ¿Dónde estima usted debieran emplazarse los servicios, tales como centros comerciales, clínicas, colegios, oficinas? A lo largo de las calles principales / dispersos en diversas zonas / concentrados en las zonas donde hoy existen.

- ¿Cuál es a su juicio la mayor forma de participación de los vecinos en el nuevo Plan Regulador? A través de las juntas de vecinos / consulta mediante sistema similar a esta encuesta / asambleas comunales por barrios / otro tipo.
- ¿Es partidario del estacionamiento de vehículos en la vía pública? Si / No.
- ¿Es partidario de la locomoción colectiva circule por cualquier parte de la comuna? Si / No.

Explica que el Plan Regulador ordena las actividades y densidades, de una cierta forma, en el territorio. En ese sentido, a través de esta participación ciudadana, se decidió proteger el 70% de la comuna en baja altura, uso residencial, para la protección de los barrios y un 30% en altura, uso residencial / equipamiento comercial, para rol de servicios de la Intercomuna Oriente. En ese contexto, las actividades de equipamiento se ubicaron en el borde de la comuna, en el entorno de Nueva Las Condes, sector El Golf, Alto de Las Condes, San Carlos Apoquindo (universidades), Portal La Reina y Jumbo Bilbao, de manera que las comunas aledañas surtieran sus necesidades de abastecimiento en esas áreas de borde, sin entrar al resto de la comuna de Las Condes.

Del mismo modo, en el plan regulador original se definieron zonas de baja altura (3 a 4 pisos), media altura (5 a 9 pisos) y alta altura (7 a 12 pisos).

En relación al uso de suelo, se ordenan las actividades en el perímetro de la comuna, de manera que las comunas colindantes se surtan de los servicios en el borde de la comuna y no circulen por el interior del territorio, con el objeto de no aumentar el número de viajes y, por ende, la congestión vial de la comuna. Además de organizar las actividades y densidades, el plan regulador también protege los barrios de baja altura y el sistema verde de quebradas, cerro islas, parques y entorno natural de Las Condes, que se considera sumamente importante.

En concreto, el plan regulador original fue aprobado, por mayoría, en todos los sectores de la comuna, el cual también estaba asociado a estrategias de desarrollo, que era armar una serie de proyectos urbanísticos y estratégicos en la comuna. Por ejemplo, paseos peatonales del Barrio El Golf, Centro Cívico y Teatro Municipal de Las Condes; renovación de la Plaza de Las Artes de Apoquindo con Vespucio; universidades y centros de educación ubicados en el sector de San Carlos de Apoquindo, vinculados al Pie Andino; centro de eventos o actividades que activen en el Parque Araucano y renovación de Villa San Luis. A la fecha, se han construido todos estos proyectos estratégicos que estaban asociados al plan regulador original.

El plan regulador original fue creado el año 1995, tuvo modificaciones los años 2003, 2005, 2007 y 2010. Han transcurrido once años de la última modificación, manteniendo la continuidad de beneficios normativos y orientación de proyectos estratégicos.

Esta nueva gestión alcaldicia intenta buscar una orientación sostenible para la comuna, en todo el ámbito del quehacer municipal, la cual se pretende incorporar en un proyecto de modificación más amplio. Además, la política de desarrollo urbano del año 2014 también hace referencia al desarrollo sostenible, por lo que también rige en materia de urbanismo. Del mismo modo, Chile se suscribió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, comprometiéndose a implementar acciones en ese ámbito.

En ese contexto, el proyecto de modificación N° 11 al plan regulador busca ordenar y actualizar la normativa al marco legal vigente, puesto que se ha tenido una serie de discusiones con la Contraloría General de la República y con agentes inmobiliarios que opinan que el plano es

confuso. Por lo tanto, la idea es ordenar y actualizar el plan regulador vigente, para que sea de fácil lectura para los vecinos.

No obstante, se debe desarrollar dos elementos adicionales, en los cuales se está trabajando, que son:

- Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacios Públicos (PIIMEP), que es obligatorio para la municipalidad. Este plan va a establecer una imagen objetivo al año 2030 o 2035, que se va a traducir en un listado de proyectos estratégicos vinculados a quienes trabajan en la comuna, por tanto, tendrán que aportar recursos para desarrollar esos proyectos estratégicos.
- Modificación en Estudio al PRC para la Inclusión de Incentivos de Norma Urbanística. Se trata de una modificación sustantiva al plan regulador, para la inclusión de una serie de incentivos urbanísticos orientados a la sostenibilidad, integración urbana, nuevos espacios públicos, equipamiento urbano y obteniendo recursos para materializar el PIIMEP. Lo anterior, implica realizar una serie de acciones relacionadas con:
 - a) Al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes.
 - b) La materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos.
 - c) La instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público.
 - d) Al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad urbana.

El objetivo de la modificación sustantiva que se encuentra en estudio busca una comuna más inclusiva, segura, resiliente, equitativa y justa, creativa, con amplias oportunidades, que favorezca los contactos de las comunidades y la conciencia ambiental.

La línea estratégica para el desarrollo urbano local, considera las siguientes variables:

- a) Una comuna conectada red inteligente de movilidad: circuitos transporte, continuidad vial, ciclovías, circuito peatones, áreas peatonales integradas, estacionamientos, intercambiadores modales e información usuarios.
- b) Espacios públicos vitales e inclusivos: espacios amigables, innovadores y creativos. Convocar a la ciudadanía, actividades estacionales, seguridad e iluminación.
- c) Una comuna verde sustentable cero huella: integración de parques, rutas verdes, arbolado de calles, recuperación de quebradas, uso de aguas.
- d) Una comuna integrada a su paisaje: área preservación medio ambiente natural, plan de manejo de rutas y paisaje, proyecto cota 1000 m.s.n.m., Parque Pie Andino, integración de parques y quebradas, proyecto de forestación.
- e) Una comuna con historia (barrios), identidad + memoria: circuitos históricos, turísticos, ruta de museos e inmuebles, actividades culturales en espacios públicos y arte urbano.
- f) Desafío: integración de conceptos (Ciudad Sostenible), herramientas: creatividad e innovación; objetivo: bienestar de la comunidad (materiales e inmateriales).

Actualmente, existen proyectos de desarrollo urbano que han incorporado variables de sostenibilidad. Por ejemplo, el Proyecto Territoria ubicado en Apoquindo con Tobalaba ha incorporado una serie de medidas sostenibles y medioambientales, con la normativa actual.

En relación a la modificación N° 11, informa que este proyecto nace el año 2017, producto de una serie de desencuentros con la Contraloría General de la República, cuyo órgano emite una serie de

dictámenes importantes objetando materias contenidas en el plan regulador. Por consiguiente, se decide iniciar un estudio el año 2017.

El año 2018 se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debido la Ley de Transparencia del Mercado de Suelos e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano. Esta modificación es sumamente importante, porque incluye en los planos reguladores una serie de otras obligaciones, por ejemplo, la imagen objetivo. En ese contexto, estas materias también se incorporaron en el estudio iniciado en el año 2017. Sin embargo, en la Circular Ord. N° 0299 DDU N° 410 del Ministerio del Interior, dicha división manifiesta que, lo dispuesto por la Ley N° 21.078 se podrá aplicar, exclusivamente, a los procedimientos de elaboración o modificación de los IPT formalmente iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones. En otras palabras, dado que el estudio fue iniciado previo al 2018, no es obligatorio tener una imagen objetivo. Por lo tanto, esta modificación se va a tramitar, de acuerdo a las disposiciones existentes con anterioridad al 2018.

Por otra parte, entre el año 2008 y año 2021, se han formulado tres modificaciones importantes a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Estas son:

- Ley N° 20.791 de 2014, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores.

Cabe recordar que el año 2010 caducaron las afectaciones de la vialidad comunal, para ensanches o aperturas de calles. No obstante, a través de la Ley N° 20.791, el año 2014 se recuperan todas ellas y se establece que los planes reguladores deben incorporar la vialidad al año 2004. Por lo tanto, la vialidad de la comuna debe adecuarse a esta disposición.

- Ley N° 20.958 de 2016, que crea sistema de Aportes al Espacio Público. El plan regulador comunal vigente contiene proyectos estratégicos, en los cuales están involucrados los privados.
- Ley N° 21.078 de 2018, sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuestos al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano. El artículo quinto de la Ley 21.078 establece que los incentivos o condiciones que hubieran contemplado los Planes Reguladores Intercomunales o Comunales, con anterioridad a la vigencia de esta ley, son válidos.

Por consiguiente, la Ley N° 21.078 valida todas las normas de incentivos comprendidas en el Plan Regulador vigente, las cuales fueron cuestionadas por la Contraloría General de la República, entre el 2016 y 2018. Por ejemplo, el órgano contralor cuestionó que el plan regulador comuna estableciera beneficios relativos a aumentar del coeficiente de constructibilidad, sujeto a condiciones determinadas, tales como: soterramiento de cableado subterráneo, argumentado que dichos beneficios no estaban contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Del mismo modo, respecto de las construcciones en antejardines, la Contraloría General de la República indicó que las normas de antejardín deben fijarse por zona o subzona y no en función de una determinada vía. De acuerdo a este dictamen, los restaurantes emplazados en el sector El Bosque e Isidora Goyenechea no podrían ocupar sus frentes prediales, dado que el órgano contralor instruye abstenerse de aplicar la normativa objetada. Esta situación complicó mucho la operación del plan regulador comunal y, por ende, implicó muchas discusiones con la Contraloría General de la República y Seremi de la Vivienda.

En ese contexto, el objetivo general de esta modificación es actualizar y compatibilizar el Plan Regulador de Las Condes a la normativa vigente, de manera que exista claridad absoluta respecto de aquello que está permitido y prohibido en el territorio comunal, eliminando posibles ambigüedades y contemplaciones que escapen al espíritu de la norma urbanística.

Los objetivos específicos del proyecto de modificación al plan regulador se enumeran a continuación.

1. Mantener y reorganizar las condiciones e incentivos de normas urbanísticas existentes en el PRC, para su aplicación conforme al artículo 5 de la Ley N° 21.078/2018.
2. Ajustar las demás disposiciones, del artículo 38° dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.
3. Identificar y denominar subzonas y sectores que permitan mantener las disposiciones específicas aplicables a áreas determinadas de la comuna.
4. Actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente.
5. Graficar en plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del Plan y precisar sus normas de edificación.
6. Actualizar el artículo 40 de la Ordenanza del plan sobre usos de suelo permitidos por zonas.
7. Reconvertir la densidad neta establecida en el Plan Regulador Comunal vigente de viviendas por hectáreas a densidad bruta establecida en habitantes por hectáreas.
8. Ajustar Plano de Edificación y Plano de usos de suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente, graficando las subzonas y sectores descritas en la Ordenanza del Plan.
9. Ajustar el plano de vialidad comunal a las disposiciones de la Ley N° 20.791 de 2014.
10. Disponer a partir de la aprobación del proyecto de un texto refundido.

Prosigue diciendo que el artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones facultan a los Planes Reguladores para establecer incentivos de normas urbanísticas condicionados "...al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, a la instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de sustentabilidad urbana.

En ese contexto, se propone incorporar en dicha modificación incentivos de normas urbanísticas, que se distribuyen, básicamente, en dos instancias:

- 1) Un nuevo capítulo de incentivo de normas urbanísticas, referido a todas aquellas disposiciones de aplicación general, para los proyectos de densificación. Estos incentivos se describen en el Artículo 38°, a los cuales se va a referir más adelante.
- 2) Las tablas de densificación establecidas por cada zona o subzona del plan regulador, a las cuales pueden optar los proyectos de densificación, según su emplazamiento.

A continuación, se detallan los incentivos que pueden acogerse los proyectos de densificación:

A. Artículo 17 Incentivo al uso eficiente del suelo por incremento de la superficie predial mínima.

Este incentivo incrementa hasta en un 30% la constructibilidad. Aquellos terrenos cuya superficie bruta corresponda a dos o más veces la superficie de subdivisión predial mínima fijada para los proyectos de densificación en las diferentes zonas de edificación y que no hagan uso de los

beneficios que otorga el artículo 63 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán aumentar su coeficiente de constructibilidad en hasta un 30%. Sin embargo, este beneficio no podrá acumularse a aquél que deriva de la calificación de un proyecto como Conjunto Armónico.

Cabe recordar que la norma de la Ordenanza General incrementa la constructibilidad en un 30% a los proyectos que fusionan terrenos individuales o parciales.

B. Artículo 18. Incentivo al uso eficiente del suelo para la vivienda colectiva en altura.

En la zona de edificación EAb4' los proyectos de densificación que se acojan a la altura máxima de la tabla C) y sean destinados en su totalidad a vivienda colectiva, podrán concentrar densidades en el porcentaje necesario hasta alcanzar en algún sector del predio la densidad máxima de 240 Hab/ha, siempre y cuando en todo el predio se mantenga una densidad promedio de 120 Hab/ha.

En todas las zonas de Edificación Alta en que se establecen densidades máximas, los proyectos de más de 3 pisos de altura, podrán superar estas densidades establecidas en las tablas correspondientes en hasta un 30%, siempre y cuando consideren para la totalidad del proyecto un estándar de estacionamiento de 1 cada 30 m² de superficie útil destinado a vivienda.

Esta norma permite que, en la zona alta de la comuna, en algunos sectores, se pueda concentrar más densidad, para tener más suelo verde, suelo libre, mayor incorporación de agua en el subsuelo, con lo cual se logra un desarrollo más sostenible, en relación a esa densificación.

C. Artículo 19. Incentivo por cableado subterráneo.

Hasta un 10% de constructibilidad adicional. Ex artículo 38. Los proyectos de densificación emplazados en zonas de edificación alta con o sin continuidad, aislada media y las zonas Eab4 y Eab4' que incluya el tendido subterráneo de todo el cableado aéreo, cualquiera sea su naturaleza en todos sus frentes, podrán incrementar el coeficiente de constructibilidad hasta en un 10%. En todo caso, el propietario podrá optar al incremento de constructibilidad antes señalado ejecutando un cableado subterráneo equivalente, de al menos 30 metros lineales, en otra ubicación definida por la Dirección de Obras Municipales o aportando a la Municipalidad el costo del mismo mediante convenios de carácter general. Lo anterior, será también aplicable en caso de proyectos cuyo frente ya cuenta con cableado subterráneo.

D. Artículo 20. Incentivos al desarrollo de proyectos comunitarios o con subsidio estatal o municipal y a la ampliación de viviendas unifamiliares.

Los proyectos de servicios municipales con destino equipamiento de la clase salud, educación, social o recreacional deportivo, podrán adicionar hasta un 0.3 a los coeficientes señalados en las tablas de densificación; lo mismo para los proyectos de viviendas sociales o sus ampliaciones.

Los proyectos con subsidio estatal o municipal de viviendas y de equipamiento, así como sus ampliaciones, no le será exigible antejardín mínimo.

Este incentivo permite a la municipalidad desarrolle proyectos de equipamientos, como las viviendas sociales o centros comunitarios, con beneficios de antejardines y constructibilidad.

E. Artículo 21. Incentivo al uso eficiente del suelo en predio, entre edificaciones de mayor altura y densidad.

Este incentivo incrementa todas las normas urbanísticas. Aquellos predios existentes con anterioridad al 13 de junio de 1995 y que no sean producto de una fusión predial, localizados en zonas de densidad baja y aquellos que enfrentan zonas de densidad media del territorio comunal y

que se encuentren entre dos predios en que existan edificaciones de mayor altura y mayor densidad a la actualmente permitida, podrán optar a las mismas condiciones de edificación de los terrenos adyacentes. Sin embargo, le serán aplicables un distanciamiento mínimo de 8 metros para las zonas EAb y de 5 metros para los que enfrenten zonas EAm y las exigencias de estacionamientos y área libre que correspondan al uso y zona de edificación en que se emplaza.

F. Artículo 22. Incentivo al uso eficiente del suelo, incremento de altura máxima.

Este incentivo incrementa la altura máxima permitida. Sin perjuicio de las normas de altura máxima aplicables para los proyectos de densificación reglamentados en las diferentes zonas de edificación alta y media, se permitirá sobre dichas alturas máximas la construcción de un piso retirado habitable, de hasta 4,0 metros de altura, conformado por planos verticales de fachada, inscrito dentro de la rasante respectiva de la zona en que se emplaza y cuya superficie construida será equivalente como máximo a un 65% de la superficie de la planta inmediatamente inferior. El piso retirado no se contabilizará como parte de la altura total de la edificación. Sobre este piso retirado solo se permitirá el piso mecánico.

Este beneficio también estuvo cuestionado por la Contraloría General de la República, sin embargo, hoy día, se encuentra en plena aplicación y vigente en el plan regulador.

G. Artículo 23. Incentivo al agrupamiento de edificación continua.

Este incentivo incrementa los coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo. En los proyectos que se acojan a las condiciones de edificación continua, en las zonas E-Aa+cm, E-Aa+cayEe1, para efecto de la construcción del cuerpo continuo los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo se incrementarán en la medida suficiente y se adicionarán sobre aquellos autorizados en la zona en la que se emplaza el proyecto. La ejecución de dicho agrupamiento no permitirá aumentar la altura máxima establecida para la zona de edificación en que se emplaza.

Este incentivo permite dar continuidad a la Avenida Apoquindo, en términos de construcciones, tales como: bancos, AFP, Isapres, empresas, etcétera, lo cual se considera importante, porque el espacio público requiere cierto control social. En ese contexto, estos locales comerciales activan este frente público.

Reitera que estos 7 incentivos se encuentran vigentes en el Plan Regulador Comunal, puesto que esta modificación no incorpora ninguna norma nueva, sino que se ordena distintos artículos en un solo capítulo.

DE LAS CONDICIONES PARA APLICAR LOS INCENTIVOS. Para optar a estos incentivos se deben cumplir con las siguientes condiciones.

A. Artículo 25. Condición de destinar un porcentaje de Área Libre con cobertura vegetal.

Estas disposiciones establecen exigencias o condiciones que se enmarcan en lo establecido en el artículo 184 de la LGUC y 5° Ley N° 21.078/2018, como condición de sustentabilidad urbana, cuyo objetivo es resguardar al interior de los predios superficie libre no construida con cobertura vegetal. Los proyectos de densificación deberán cumplir con un mínimo de metros cuadrados destinados a área libre con cobertura vegetal de al menos 0.40 metros de profundidad.

Para calcular el mínimo de superficie se aplicará un coeficiente de área libre según la zona en que se emplace el proyecto correspondiente al número que, multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública.

Al menos una superficie equivalente a 60% de estas áreas debe construirse como jardín y cumplir con la condición de capa de tierra vegetal indicada según la zona.

Cree que es importante mantener esta condición en el Plan Regulador, puesto que, anteriormente, se ocupaba el frente del primer piso en estacionamientos o terrazas, quedando completamente impermeable hacia el subsuelo, en términos de infiltración de aguas.

B. Artículo 26. Condiciones de accesibilidad en los antejardines. Esta es una condición de sustentabilidad, mejora del espacio público y permite mayor accesibilidad hacia los antejardines sin que existan elementos que obstaculicen o compliquen la movilidad.

Los proyectos de densificación que se emplacen en zonas EAa, Eam y en las zonas Eab4 y Eab4', respecto de los antejardines deberán cumplirlas siguientes condiciones:

- a) Aquellos terrenos con pendiente promedio inferior al 10%, perteneciente a las zonas EAa o Eam, deberán dar una solución tal a los niveles del antejardín, que en ningún punto se produzca una diferencia de nivel mayor a 0,60 metros, entre el antejardín y la acera que enfrenta.
- b) No contemplar la ventilación de los pisos subterráneos, cámaras o instalaciones, sobre el nivel natural del terreno. El ducto de evacuación de gases de los grupos electrógenos no podrá situarse en el antejardín. Se exceptúan de lo anterior los conjuntos de viviendas o equipamientos con subsidio estatal o municipal.

C. Artículo 27. Condición de transparencia de los cierros exteriores. Esta es una condición de sustentabilidad y seguridad del espacio público.

Los cierros exteriores de los proyectos de densificación, tendrán una altura máxima de 2.5 metros medidos en el plano paralelo al suelo natural hacia el espacio público. Los cierros exteriores, además, deberán ser transparentes o de cerco vivo en un 40% de su longitud, como mínimo.

Hace presente que una forma de controlar el espacio público es con cierres transparentes. Hoy día, la Ordenanza General no permite a los planes reguladores regular los cierros de los terrenos, por lo que pueden habilitarse cierres absolutamente opacos. Por lo tanto, dado que no es factible definir una normativa al respecto, se aplica una condición a la densificación, para efecto que los proyectos de densificación generen cierros transparentes, de manera que los halls de acceso, porterías o cámaras de edificios puedan controlar ese espacio público.

D. Artículo 28. Condición de desarrollo de cableado subterráneo. Es una mejora al espacio público.

En conformidad al Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 2125, de 10 de septiembre de 1998, los proyectos de densificación deberán efectuarlas acometidas o conexiones de cables con el tendido aéreo existente en el espacio público, de forma subterránea hasta el poste respectivo. Asimismo, los transformadores, interruptores y demás elementos conexos también deberán instalarse de forma subterránea.

En todo nuevo proyecto de loteo o urbanización de más de 0,5 ha, las líneas de distribución eléctrica deberán ser canalizadas en ductos subterráneos, en conformidad al Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 2125, de 10 de septiembre de 1998.

Por ejemplo, en el caso de la Avenida Apoquindo, está construido el tendido subterráneo, las empresas inmobiliarias deben efectuar un cableado equivalente en el sector que determine la Dirección de Obras, en los mismos metros cuadrados y en la misma distancia.

E. Artículo 29. Condición de desarrollo de obras en el espacio público.

Los proyectos de viviendas y los equipamientos que se emplacen en la zona E-Ab4 podrán optar a la densificación de acuerdo a la tabla B).

Los proyectos de viviendas y los equipamientos que se emplacen en la zona E-Ab4' podrán optar a la densificación de acuerdo a la tabla B) o C).

La subzona EAm1-A - Lo Fontecilla: Edificación Aislada Media N° 1 podrá optar a la tabla de densificación.

Siempre y cuando, se cumpla con lo siguiente:

- a) Concurrir al financiamiento proporcional de las obras establecidas en el artículo 39 de la presente Ordenanza.
- b) Estar ejecutadas parcial o totalmente las obras que dan factibilidad de urbanización y de vialidad al área, conforme al artículo 39 de la presente Ordenanza y al citado decreto alcaldicio.

Los proyectos de densificación que consideren modificar elementos del espacio público que enfrentan, tales como, veredas, rebajes de solera, árboles, luminarias, postes, mobiliario urbano o similares, deberán presentar a la Dirección de Obras Municipales para su aprobación, antes de la recepción definitiva de la edificación, un plano que grafique la situación actual y propuesta. (Artículo 11° y otros).

Explica que, para desarrollar el sector alto de la comuna, el plan regulador incluyó una serie de medidas en su artículo 39°, para optar a proyectos de densificación: colectores, ensanches de calles, completar vialidades. Por tanto, las densificaciones que se han desarrollado en la zona alta de la comuna han tenido que ir completando, con la inversión privada, proyectos de mejoramientos que da factibilidad a la propia densificación.

F. Artículo 30. Condición de accesibilidad vial y peatonal.

Esta disposición establece exigencia de emplazamiento del nivel de piso terminado, con respecto al terreno natural a los proyectos de densificación. Es una condición de sustentabilidad, cuyo objetivo es asegurar la accesibilidad universal.

En los proyectos de densificación, emplazados en terrenos con pendiente promedio inferior al 10%, el nivel de piso terminado del primer piso no podrá situarse a una diferencia superior a 0,60 metros respecto del nivel natural del terreno o del nivel medio de la vereda que enfrenta la edificación, este desnivel deberá salvarse mediante rampas o planos inclinados, de tal manera de asegurar la accesibilidad universal a los proyectos de densificación.

Explica que, a través de esta condición, se evita que aparezcan terrazas, chimeneas de ventilación de subterráneos, electrógenos, etcétera, que impidan el desplazamiento o accesibilidad peatonal o vial.

Artículo 31. Condición de distanciamiento mínimos y rasantes aplicables entre zonas.

Los proyectos de densificación emplazados en predios en cuyos deslindes concurren zonas de Edificación Media o Alta con zonas de Edificación Baja o Especial, sin perjuicio de lo que establece las tablas de densificación del Artículo 38 de la presente Ordenanza, se aplicará lo siguiente:

- a) La rasante más restrictiva que corresponda a ambas zonas.
- b) Un distanciamiento mínimo diferenciado, para aquellas edificaciones nuevas en zonas de Edificación Media y Alta, que colinden con zonas de edificación Baja o Especial.

En deslindes de proyectos de densificación con zonas de densidad baja deberá considerarse una franja inexcavada de 2,0 metros, para el primer nivel subterráneo, distancia que se incrementará en 1,0 metros adicional por cada nivel subterráneo adicional.

Explica que el plan regulador establece regulaciones adicionales cuando se genera un contacto de zonas. Por ejemplo, el sector del Club de Golf es un área verde especial e inmediatamente al sur existe un área de densificación, en cuyo caso se aplican las dos normas indicadas precedentemente, que establecen un distanciamiento mínimo diferenciado con los edificios, de manera de proteger esa área verde y establece una rasante más restrictiva, para efecto que se produzca una mayor distancia con el área verde. Esta condición también permite proteger una zona patrimonial de una zona de densificación.

G. Artículo 32. Condición de asoleamiento.

Para asegurar el asoleamiento de las edificaciones, en los proyectos de densificación, a partir del punto de encuentro, entre el plano de altura máxima y la rasante respectiva del área de edificación, se bajarán o subirán planos verticales imaginarios que constituirán los planos de fachadas hacia todos los deslindes, los cuales deberán respetar los distanciamientos mínimos estipulados, no pudiendo sobrepasar estos planos ningún elemento constructivo, con excepción de las jardineras, balcones abiertos por tres lados y aquello expresamente señalados en la O.G.U.C., los que podrán sobre salir hasta 2,0 metros del plano de fachada en edificios de uso residencial.

Sin perjuicio de las disposiciones antes señaladas y aquellas que se establecen para el agrupamiento continuo, las edificaciones cuyos planos de fachada, incluyendo balcones o logias, se distancien un mínimo de 8,0 metros, podrán a partir de este distanciamiento realizar un retiro en cada plano de fachada hasta alcanzar la altura máxima.

Explica que la imagen objetivo del plan regulador anterior (edificios lustrines) eran sumamente complejos, entre otras cosas, por la evacuación de gases. Por lo tanto, a través de estas condiciones, el plan regulador fija una imagen de desarrollo urbanístico, un solo plano vertical.

H. Artículo 33. Condición de conformación de terreno frente a calle ciega o pasaje.

Esta disposición establece como condición de sustentabilidad para los proyectos de densificación o que opten a un incentivo normativo, contar con todos los lotes, en caso de calle ciega o pasaje cuyo objetivo es el uso eficiente del suelo urbano y resguardar un con texto urbano seguro, desincentivado la formación de predios residual eso remanentes.

Para el uso eficiente del suelo urbano, en los predios que tengan frente a una calle ciega o a un pasaje público o privado, o a una servidumbre de tránsito, sólo se podrán desarrollar proyectos de densificación si se conforma un solo lote, mediante la fusión de la totalidad de los lotes en dicha

condición o de los que mantengan su uso residencial, y no les serán aplicables las limitaciones del numeral 2 del artículo 35 de la presente ordenanza.

Lo anterior, no será aplicable a predios que no fueron originados en el mismo proyecto de lote o subdivisión que originó el pasaje o calle ciega.

Explica que esta condición busca que un proyecto no se pueda densificar frente a un pasaje, si no se cuenta con el visto bueno de todos los vecinos del pasaje. Esta normativa es importante, para que no queden viviendas rezagadas o afectadas por la densificación.

I. Condición de tamaño predial mínimo para proyectos de densificación.

Esta disposición establece como condición a los proyectos de densificación cumplir con un tamaño mínimo predial equivalente a la superficie de subdivisión predial mínima. Es una condición de sustentabilidad urbana que tiene por objetivo el uso eficiente del suelo urbano.

Los proyectos de densificación deberán cumplir con un tamaño predial mínimo equivalente a la superficie de subdivisión predial mínima establecidas en las tablas de densificación, según la zona o subzona en que se emplace el proyecto, descontadas las áreas afectas a utilidad pública y podrá tener hasta un 5% menos sin que, por ello, se altere el resto de las normas establecidas en la misma tabla.

En el caso de predios existentes o fusionados, ubicado en zonas de edificación aislada alta y edificación aislada media definidas en esta ordenanza, que no cumple con el tamaño predial mínimo de las distintas tablas de densificación aplicables a las diferentes zonas, y no es susceptible de fusión, por cuanto los predios colindantes ya se encuentran densificados, deberán cumplir con las normas de edificación establecidas en las siguientes tablas:

TABLA A) para predio existente residual de densificación, en zonas de edificación alta o media, con Uso de Suelo UVO, UV1, UV2, UV3, UC1, UC2.

Densidad máxima (hab/ha)	bruta	Coefficiente Constructibilidad	de	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distanciamiento	Adosamiento
De acuerdo al área en que se emplaza el predio		2.0		70°	5 pisos con altura máxima de 17.50 m	5 m	4 m	Según Ordenanza General

TABLA B) para predio existente residual de densificación, en zonas de edificación alta o media con Uso de Suelo UC1, UC2.

Coefficiente Constructibilidad	de	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distanciamiento
2.0		70°	3 pisos con altura máxima de 10.50 m	5 m	O.G.U.C

En zonas UC1 y UC2, se permite aplicar indistintamente las tablas A) o B) aquí contenidas. En estas zonas comerciales, UC1 y UC2 que correspondan con zonas de edificación en que se permita la edificación continua, se permite aplicar las tablas A) o B) sobre la altura máxima de la edificación continua.

Explica que, producto de algunos proyectos de densificación, han quedado predios islas o viviendas emplazadas entre edificios. Esta condición busca que los predios islas puedan tener una opción de desarrollo urbanístico, puesto que, de lo contrario, se van deteriorando, ya sea por que los vecinos no los pueden mantener por el valor de las contribuciones, dado que se encuentran ubicados en zonas de altura o sea por otro motivo.

J. Artículo 35. Condiciones especiales para los estacionamientos en proyectos de densificación.

Esta disposición establece condiciones para los estacionamientos que se desarrollen en los proyectos de densificación, con respecto a accesibilidad, anchos de circulación, cantidad, entre otros aspectos, cuyo objetivo, en materia de sustentabilidad urbana, es permitir un contexto urbano seguro, considerando especialmente la relación entre el espacio público, el vehículo y el habitante.

“Artículo 35. Condiciones especiales para los estacionamientos en proyectos de densificación.

1. Los estacionamientos deberán desarrollar se en un plano horizontal, aceptándose una pendiente máxima de 10%. Cada estacionamiento deberá tener libre ingreso y salida.
2. Los proyectos que generen 10 o más unidades de estacionamientos, no podrán considerar accesos vehiculares por vías públicas de un ancho inferior a 10 metros. Asimismo, no se autorizará el acceso vehicular por calles en fondo de saco a los estacionamientos generados por edificaciones de vivienda colectiva de 4 o más pisos de altura.
3. En los edificios de instituciones de salud, previsión o consultas médicas, bancos y otros locales con afluencia de público, se exigirá un 20% adicional de estacionamientos calculado sobre el total de estacionamientos exigibles, los cuales no podrán asignarse y deberán mantenerse disponibles para el uso del público. Estos estacionamientos adicionales deberán tener fácil acceso desde la vía pública y podrán ubicarse ocupando hasta un 30% de la superficie de antejardín. Para la superficie de estos estacionamientos sólo podrá utilizar se pavimentos permeables.
4. Los accesos y salidas de los estacionamientos deberán consultar un tramo horizontal dentro del predio, de un largo no inferior a 5 metros y no podrán modificar las características peatonales de la acera, interrumpir su continuidad, disminuir su ancho, bajar su nivel o colocar pavimentos distintos de los aprobados por la D.O.M. Igualmente, no podrán eliminarse los árboles existentes en la acera, sin la autorización de la Dirección de Obras Municipales.
5. En recintos al aire libre o construidos que consulten dos o más destinos de uso desuelo, se sumarán las exigencias mínimas de estacionamientos para cada uno de los usos.
6. En los edificios de 4 pisos o más, con destino residencial ubicados en Zonas E-Aa, los accesos vehiculares deberán producirse por calles pertenecientes a las mismas zonas. En el caso de Zonas de E-Am, éstos podrán establecerse por calles de Zonas E-Aa o Zonas E-Am. Se exceptúan los proyectos que se emplacen en vías estructurantes, intersecciones jerárquicas de la malla vial comuna lo aquellos que justifiquen técnicamente por un estudio de tránsito la conveniencia de redistribuir sus accesos.

K. Artículo 36. Condición de uso mixto del territorio.

Esta disposición establece como condición para los proyectos de densificación que opten a incentivos normativos restringir el uso vivienda en primer piso. Esta condición de sustentabilidad urbana tiene por objetivo cumplir los principios de sustentabilidad al procurar que el suelo se ocupe de manera eficiente y combine los usos en un contexto urbano seguro.

Los proyectos de vivienda o de vivienda y equipamiento, que se emplacen en las zonas de edificación aislada alta; EAa1, E-Aa3, y zona de edificación media EAm4 y que opten por alguna de las tablas de densificación de sus correspondientes zonas, no podrán disponer el uso de vivienda en el nivel de primer piso.

Los proyectos de densificación que se emplacen en las zonas E-Aa+ca: Edificación Aislada Alta con continuidad alta que opten por la tabla A) Proyectos de densificación de vivienda y equipamiento, no podrán disponer el uso de vivienda en el nivel de primer piso.

Explica que la idea es evitar, a través de esta condición, por ejemplo, que en el eje de Apoquindo surjan viviendas en las placas comerciales de los edificios, puesto que, evidentemente, cuentan con muy mala ventilación; se encuentran cercana al desplazamiento de vehículos, ruidos, etcétera.

L. Artículo 37. Condición de Ocupación del Suelo en predio con pendientes.

Esta disposición que establece exigencia con respecto a terrenos en pendientes mayor es al 10%, y que deberán cumplirlos proyectos de densificación como condición de sustentabilidad, considerando principalmente la seguridad en relación al contexto urbano en el cual se emplazan los proyectos.

Los proyectos de subdivisión, loteo o edificación que se emplacen en terrenos con pendiente superior al 10%, en el área de aplicación de la presente Ordenanza, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Terrenos que presenten pendientes variables deberán graficar sobre el plano de Levantamiento Topográfico, las áreas con sus respectivas superficies de modo que la pendiente final sea el resultado del promedio ponderado en relación a las unidades de superficie.

Dentro de un paño de terreno se podrá concentrar la densidad, siempre que las cabidas resultantes no superen la densidad promedio del total del terreno. Tratándose de terrenos con pendiente superior al 25%, la concentración de densidades estará sujeta a la construcción de conjuntos acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Según las características del terreno en que se emplacen, los proyectos deberán respetar la siguiente tabla.

Pendiente %	Superf. Predial Mínima	Coefficiente de ocupación de suelo	Ocup. de sup. terreno en relleno y excavaciones	Rasante
10 a 15	2.500 m2	30%	20%	70°
15.1 a 20	2.500 m2	20%	15%	70°
20.1 a 25	8.000 m2	20%	15%	70°
25.1 a 45	1 ha	15%	15%	60°
45.1 a 65	2 ha	10%	10%	60°
65.1 o más	5 ha	2%	5%	45°

Los proyectos de loteo o densificación deberán presentar un proyecto de forestación y de riego y absorción de aguas lluvia que permitan recuperar los cortes y rellenos efectuados en el terreno.

Los proyectos de viviendas unifamiliares se regirán en esta materia por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Explica que esta condición permite, por ejemplo, que un edificio que tiene un 30 o 40% de pendiente no ocupe un cuarenta por ciento del terreno, sino que utilice un 10 o 20% del terreno y deje un espacio mayor de área libre.

En el siguiente cuadro, se visualiza cómo se mantienen y reorganizan las condiciones e incentivos de normas urbanísticas existentes en el Plan Regulador Comunal, para su aplicación conforme al Artículo 5 de la Ley N° 21.078/2018, de manera que se entiendan de mejor forma.

Tabla N° 1: Resumen de Artículos de condiciones e incentivos.

Tabla n° 1: Resumen artículos de Condiciones e Incentivos				
PRC Las Condes		Propuesta de modificación PRC de Las Condes		
Capítulo	Artículo	Modifica	Capítulo	Nuevo Artículo
Capítulo III Definiciones y normas generales	7°: Definición de Coeficiente de área libre	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 25°
	9° inciso 5°	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 26
	10°	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 29
	10° bis	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 28°
	11°	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 29°
	12° inciso 1	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 29°
	12° bis	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 28°
	16 inciso 3	Se traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 25°
	17°	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 22°
	20°	Se traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 17°
	21°	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 25°
	23°	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 30°
	24°	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 31°
	27°	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 37°
	30° inciso 3	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 32°
	32° numerales 4,5,7,8,9,y 10 de inciso 2°	Se trasladan a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 35°

A continuación, muestra un cuadro explicativo, en el cual se visualizan cómo se ajustan las demás disposiciones del artículo 38°, dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.

Capítulo IV Zonificación y normas específicas	37°	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 33°
	38° inciso 1	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 19°
	38° inciso 3	Se traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 20°
	38° inciso 6	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 34°
	38° inciso 7	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 34°
	38° incisos 8, 9 y 10	Se traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 34°
	38° inciso 11	Se ajusta redacción de texto y traslada	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 34°
	38° inciso 12	Se traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 18°
	38° inciso 14	Se traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 18°
	38° inciso 15	Se traslada a	Capítulo IV De Incentivo de normas urbanísticas	Artículo 21°
	38° numeral 4 inciso 2	Se ajusta redacción de texto y traslada a	Capítulo V De las Condiciones	Artículo 29°

La Contraloría General de la República solicitó **identificar y denominar subzonas y sectores que permitan mantener las disposiciones específicas aplicables a áreas determinadas de la comuna.** En ese contexto, a modo de ejemplo, muestra un cuadro en pantalla, en el cual se

visualiza el texto EAb2 existente en la Ordenanza del Plan Regulador Vigente y el Texto EAb2 propuesto con subzonas.

Texto EAb2 en ordenanza PRC vigente

En el área comprendida entre Camino El Alba, Avda. Plaza, Parque Quebrada Grande y Avda. San Carlos de Apoquindo los proyectos de equipamiento de salud o educación podrán incrementar hasta en 0,3 los coeficientes de ocupación de suelo y constructibilidad señalados en la tabla.

En los deslindes de aquellos predios que pertenezcan parcial o totalmente a esta área E-Ab2 y sean colindantes con áreas de edificación media y alta, se aplicará una rasante de 60° para ambas áreas.

En el área comprendida por la línea poligonal definida; por el eje de la Avda. Francisco Bulnes Correa entre el eje de Avda. Camino El Alba y su intersección con el eje de calle Los Monjes; el eje de calle Los Monjes hasta su intersección con el eje de calle El Convento; el eje de calle El Convento hasta su intersección con el eje de la Avda. San Francisco de Asís; el eje de la Avda. San Francisco de Asís hasta su intersección con la proyección de los fondos prediales de los lotes que enfrentan por el poniente la Avda. Plaza; fondos prediales de los lotes que se ubican en la acera poniente de la Avda. Plaza hasta su intersección con el eje de Avda. Camino El Alba; el eje de Avda. Camino El Alba hasta su intersección con el eje de la Avda. Francisco Bulnes Correa, la densidad neta máxima de los proyectos en esta área no podrá superar las 20 viviendas por hectárea, con excepción del polígono A-B-C-D-E-F-A que enfrenta Av. Francisco Bulnes Correa, graficado en los planos MPRCLC-2010 de edificación y de usos de suelo, en el cual se aplicarán las siguientes normas:

Densidad Máxima Neta	Subdivisión Predial Mínima	Coeficiente de constructibilidad	Coeficiente de ocupación de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distanciamiento	Agrupamiento y Adosamiento
80 viv/ha (1)	1.000 m²	1,6	0,35	70°	5 pisos con altura máxima de 17,5 m (2)	7 m	7 m	Aislado, No se permite adosamiento.

(1) En las áreas ubicada al oriente de calle El Alto y al sur de calle La Portería se aplicará una densidad de 20 viv/ha.

(2) En proyectos que opten por conjunto armónico la altura máxima será de 4 pisos y 14 m.

En el sector comprendido entre Av. Francisco Bulnes Correa, Camino San Francisco de Asís, calle El Alto y calle La Parroquia, los proyectos destinados a Culto deberán

Texto EAb2 propuesto con subzonas.

Sub Zona EAb2-A: edificación aislada baja N° 2-A.

En el área comprendida entre Camino El Alba, Avda. Plaza, Parque Quebrada Grande y Avda. San Carlos de Apoquindo y graficada en el Plano MPRCLC- 2020, los proyectos de equipamiento de salud o educación podrán acogerse a la siguiente tabla:

Tabla B) Proyecto de densificación de equipamiento salud o educación.

Superficie de Subdivisión Predial Mínima	Coeficiente de constructibilidad	Coeficiente de ocupación de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distanciamiento	Agrupamiento y Adosamiento
500 m2	0,8	0,5	60°	3 pisos con altura máxima de 10,6 m	5 m	O.G.U.C.	Aislado y Pareado

Sub Zona EAb2-B: edificación aislada baja N° 2-B.

En la subzona EAb2-B graficada en el Plano MPRCLC-2020, comprendida por la línea poligonal definida; por el eje de la Avda. Francisco Bulnes Correa entre el eje de Avda. Camino El Alba y su intersección con la prolongación de la línea de fondos prediales situada al norte de calle Los Monjes; la línea de fondos prediales situada al norte de calle Los Monjes hasta su intersección con la línea de fondos prediales situada al poniente de calle El Convento; la línea de fondos prediales situada al poniente de calle El Convento hasta su intersección con el eje de la Avda. San Francisco de Asís; el eje de la Avda. San Francisco de Asís hasta su intersección con la Avda. Plaza; el eje de Avda. Camino El Alba hasta su intersección con el eje de la Avda. Francisco Bulnes Correa, la densidad neta máxima de los proyectos en esta zona no podrá superar los 60 hab/ha, con excepción del sector A-B-C-D-E-F-A que enfrenta Av. Francisco Bulnes Correa y graficado en los planos MPRCLC-2020 de edificación y de usos de suelo, podrán optar a las siguientes normas:

Tabla C) Proyectos de densificación

Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	Superficie de Subdivisión predial mínima	Coeficiente de constructibilidad	Coeficiente de ocupación de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distanciamiento	Agrupamiento y Adosamiento
190 <u>hab/ha</u> (1)	1.000 m2	1,6	0,35	70°	5 pisos con altura máxima de 17,5 m (2)	7 m	7 m	Aislado, No se permite adosamiento.

(1) En las áreas ubicada al oriente de calle El Alto y al sur de calle La Portería se aplicará una densidad de 58 hab/ha.

(2) En proyectos que opten por conjunto armónico la altura máxima será de 4 pisos y 14 m.

Sub Zona EAb2-C: edificación aislada baja N° 2-C.

En la subzona comprendida entre Av. Francisco Bulnes Correa, Camino San Francisco de Asís, fondos prediales de calle el convento, fondos prediales de calle El Alto y calle La Parroquia, graficado en el Plano MPRCLC-2020, los proyectos de densificación destinados a Culto podrán acogerse a las siguientes normas:

Del mismo modo, la Contraloría General de la República solicita **actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente**. En ese contexto, se eliminan los artículos 3, 4 y 5, puesto que son disposiciones que están absolutamente claras, por lo que no corresponden que se repitan en el plan regulador comunal.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Las disposiciones de la presente Ordenanza, contienen las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos del suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, las que regirán dentro del área territorial del Plan, graficadas en los planos MPRCLC-2010, Plano N° 1, Plano de Edificación; Plano N° 2, Plano de Usos de Suelo; Plano N° 3, Plano de Vialidad, en adelante "el Plano", y que complementan la información gráfica contenida en ellos.

En caso de discordancias entre lo señalado en la presente Ordenanza y lo graficado en los citados planos prevalecerá la presente ordenanza.

Artículo 2

El área de aplicación de este Plan corresponde al área urbana comprendida y delimitada por la poligonal cerrada cuya descripción se encuentra en el Artículo 6 de esta Ordenanza.

Artículo 3

Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano, que no se encontraren normadas en esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y demás disposiciones legales vigentes en esta materia.

Artículo 4

De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de la Comuna de Las Condes la responsabilidad en la aplicación y observancia de las normas de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las facultades legales de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

Artículo 5

La inobservancia de las normas de esta Ordenanza será sancionada ~~de acuerdo a la~~ Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En cuanto al tema patrimonial, se han visto obligados a establecer una normativa urbanística. En el plan regulador vigente cuenta con una norma que se aplica caso a caso, no obstante, se considera conveniente **graficar en el plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del plan regulador y precisar sus normas de edificación**.

Texto vigente:
"20. Área E-e5: Edificación Especial N° 5
Áreas de Interés Patrimonial.

Áreas e inmuebles de propiedad fiscal, municipal o privada, descritos en el Artículo 34 de la presente Ordenanza, que constituyen valores arquitectónico - culturales.

Los proyectos de construcción que puedan afectar edificios declarados Monumentos Históricos o Zonas Típicas, para su aprobación deberán atender lo dispuesto en la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, asimismo, aquellos proyectos de obras que afecten a Inmuebles o Zonas declarados por esta Ordenanza como de Conservación Histórica, requerirán para su aprobación la autorización previa de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, conforme lo establece el Artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones."

Texto propuesto:
20. Zona E-e5: Edificación Especial N° 5
Áreas de Protección de recurso de valor patrimonial cultural

Áreas e inmuebles de propiedad fiscal, municipal o privada, descritos en el Artículo 3, numeral 3.3 de la presente Ordenanza, que constituyen valores arquitectónico - culturales.

Los proyectos de construcción que puedan afectar edificios declarados Monumentos Históricos , Zonas Típicas, Inmuebles o Zonas declarados por esta Ordenanza como de Conservación Histórica, deben considerar el siguiente cuadro de normas urbanísticas:

Densidad bruta Máxima (Hab/ha)	Superficie de Subdivisión Predial Mínima 2.500 m2	Coeficiente de constructibilidad 0.6	Coeficiente de ocupación de suelo 0.4	Rasante 60°	Altura máxima 2 pisos y mansarda o 10.50 m.	Antejardín Existente	Distanciamiento O.G.U.C.	Agrupamiento y Adosamiento Aislado Pareado Adosamiento según O.G.U.C
--------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	---	----------------------	--------------------------	--

Los proyectos de construcción que puedan afectar edificios declarados Monumentos Históricos o Zonas Típicas, para su aprobación deberán atender lo dispuesto en la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, asimismo, aquellos proyectos de obras que afecten a Inmuebles o Zonas declarados por esta Ordenanza como de Conservación Histórica, requerirán para su aprobación la autorización previa de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, conforme lo establece el Artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones."

La propuesta es que los proyectos de construcción que puedan afectar edificios declarados monumentos históricos o zonas típicas, deben considerar una densidad de 8 Hab/ha, una superficie predial mínima de 2.500 m², un coeficiente de constructibilidad 0.6, etcétera. No por el hecho de estar emplazados en una zona patrimonial o por tener esta normativa, los proyectos se exceptúan de someterse al visto bueno de la municipalidad y de la Seremi de Vivienda por estar emplazado en una zona patrimonial.

Otro aspecto que la Contraloría General solicitó revisar en profundidad el uso de suelo. Anteriormente, el uso de suelo se regulaba por el tipo de vía, pero el órgano contralor indicó que sólo se pueden colocar actividades permitidas y prohibidas, y no pueden existir condiciones asociada al uso de suelo. En ese contexto, se propone **actualizar y detallar el artículo 40 de la Ordenanza del Plan sobre usos de suelo permitidos por zonas.**

• Texto Vigente:

Cuadro de usos de suelo zona U-M (1 de 3)											
Uso de suelo		Vía local		Vía servicio		Vía colectora		Vía Troncal		Vía expresa	
Tipo	Clase	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C

A= Actividad
C= Condiciones

• Texto Propuesto:

Cuadro de Uso del Suelo Zona UM (Uso Metropolitano)			
Tipo de Uso de Suelo		Clases o Destinos	Actividades
			Permitidos Prohibidos

Las nuevas zonas o subzonas que se incorporan son las siguientes:

SIGLA	DESCRIPCION
U-V1'	U uso de suelo V vivienda 1'
U-V2'	U uso de suelo V vivienda 2 prima
U-C1'	U uso de suelo C comercial 1 prima
U-C2'	U uso de suelo C comercial 2 prima
U-Ee1-SE-M	U uso de suelo E especial 1 Sub zona Equipamiento Metropolitano
U-Ee1-SE-C	U uso de suelo E especial 1 Sub zona Equipamiento Comunal Comercio y de Servicios
U-Ee1-SE-E	U uso de suelo E especial 1 Subzona Equipamiento Comunal Educativo, Cultural y Cultura.

Reitera que la Contraloría General objeta que exista una condición asociada al uso de suelo en el marco legal actual. Por consiguiente, se debe ser sumamente prolijo, principalmente, en las zonas residenciales, respecto de las actividades permitidas. En ese contexto, el proyecto de modificación homologa los usos permitidos en cada zona y elimina las condiciones, con los actuales cuadros de uso de suelo.

Por otra parte, la Contraloría General de la República solicitó cambiar la densidad de neta a bruta.

En el plan regulador vigente, la densidad se encuentra establecida por manzana neta, es decir, lo que es realmente utilizable, sin las calles que la circundan. Sin embargo, tanto la Ordenanza General, como la Contraloría General, establecen que la densidad debe ser bruta por manzana, lo cual implica tomar la densidad hasta los ejes de calles.

En ese contexto, se está efectuando un trabajo bastante importante, que involucra catastros, topografías, etcétera, para **reconvertir la densidad neta a bruta y dar cumplimiento al Plan Regulador Metropolitano de Santiago.**

Los criterios de reconversión que se están trabajando son los siguientes:

- a) Identificar polígonos de aplicación para efectos de establecer con mayor precisión una proporcionalidad equitativa entre las superficies de aplicación de las densidades.
- b) Mantener las actuales zonas, subzonas o sectores, por lo tanto, establecer una misma densidad ponderada aplicables a dichas zonas, subzonas o sectores y sus tablas de incentivos.
- c) Considerar para efectos de su aplicación la conversión en número de viviendas y, por lo tanto, que la densidad sea múltiplo de 4 o permita una fracción de 0,5.
- d) Para efectos de su aplicación y para compensar aquellos territorios que se ve disminuida su densidad por efectos del cambio de superficie de aplicación, se establece como criterio que la densidad ponderada resultante por polígonos se aproximará siempre a la decena superior.

Para la superficie, se descuentan las Áreas de Restricción y las destinadas a otros usos urbanos que excluyan el uso habitacional, de acuerdo a circular N° 50 MINVU.

Por otra parte, se hizo un **ajuste en el Plano de Edificación y Plano de usos de suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente, graficando las subzonas y sectores descritas en la Ordenanza.**

Para efectos de la presente modificación, se ha definido una zona como aquella que contiene la norma base (una o más tablas) aplicables a los proyectos o proyectos de densificación, la subzona corresponde a otras normas urbanísticas, a las cuales pueden optar algunos proyectos emplazados en un territorio específico y sector corresponde a un área dentro de una zona o subzona que altera sólo alguna norma urbanística de la zona respectiva.

- Se mantiene la norma urbanística vigente en las distintas zonas del PRC, reorganizando zonas y subzonas.
- Identifica con claridad los incentivos de norma urbanística vigentes y las condiciones que debe cumplir los proyectos para su aplicación.
- Propone nuevos planos y un texto refundido, coordinado y sistematizado para mayor facilidad en la aplicación de la norma.
- Se actualiza y detalla la clasificación de las actividades para las distintas zonas de uso de suelo. (Residenciales –Comerciales –Equipamiento).
- Se eliminan las condiciones vigentes a los usos y establecen con claridad las actividades permitidas y prohibidas por zona.
- Se restringen las actividades de equipamiento en los barrios residenciales.
- Se recupera el criterio de que las actividades de equipamiento deben localizarse en ejes principales de la comuna.

Por otra parte, **se ajusta el plano de vialidad comunal a las disposiciones de la Ley N° 20.791 de 2014**

- Se grafican las declaraciones para utilidad pública en las vías de la Comuna, repuestas por la Ley N° 20.791, de 2014.
- Se simplifican los cuadros de vialidad, eliminando variables de diseño (mediana, número de pistas).
- Se coordinan los cuadros de vialidad con aquella declarada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S).

Y, un Texto Refundido de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal.

En conclusión, los documentos que componen el proyecto son:

1. Propuesta de Memoria Explicativa que da cuenta de cada una de las modificaciones del proyecto de modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal.
2. Propuesta de Texto Aprobatorio.
3. Propuesta de Texto Refundido. Esta propuesta debe ser sancionada por la Contraloría General de la República.
4. Plano de zonas, subzonas y sectores de edificación.
5. Plano de zonas de uso del suelo.
6. Plano de vialidad.

Concluye diciendo que esta es una audiencia informativa, en la cual se solicita a la comunidad que participe en el proceso de modificación, que concurra al piso dos del Edificio Consistorial a conocer el proyecto o descargue la información por la página web www.lascondes.cl. Del mismo modo, está disponible a explicar el proyecto de modificación en las juntas de vecinos que lo requieran, para efecto de recibir todos los comentarios, consultas u observaciones respecto del mismo. Invita a los concejales que participen de este proceso.

La segunda audiencia pública se contempla convocar en marzo de 2022. A partir de esa fecha, existe un plazo de 15 días, para que los vecinos formalmente ingresen sus comentarios u observaciones, a través de la Oficina de Partes, las cuales serán revisadas, una a una, por el Concejo Municipal y posteriormente, serán respondidas individualmente.

Reitera que no se trata de una modificación sustantiva, dado que no se cambia ningún índice de densidad, constructibilidad o altura y los usos de suelo pueden ser manejados a través de una enmienda al Plan Regulador. No obstante, de igual forma, se consultó al Ministerio de Medio Ambiente respecto de la pertinencia de someter el proyecto de modificación a una Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo organismo sugirió argumentar las razones por las cuales no se consideraba una modificación sustancial. Por consiguiente, la municipalidad envió un análisis detallado al respecto, con lo cual el ministerio aceptó que dicha modificación no requiere someterse al proceso de evaluación ambiental estratégica, por considerarse no sustancial.

Este proceso, de acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General, considera el siguiente cronograma:

- 1) Informar el proyecto, mediante carta certificada a las Juntas de Vecinos existentes en la comuna.

- 2) Informar Al COSOC, en sesión citada para este efecto, los contenidos del proyecto de modificación al plan regulador comunal.
- 3) Publicar 2 avisos de prensa, en semanas distintas en medio de amplia circulación en la comuna que el señalando la fecha de Audiencia Pública y Exposición Pública del proyecto de modificación al plan regulador.
- 4) Citar a la comunidad a la primera audiencia pública para conocimiento, a efectuarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Las Condes, Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso y por vía telemática.
- 5) Exponer el “Proyecto de Modificación N° 11 al plan regulador comunal de Las Condes” en la página WEB municipal y de manera presencial en el Edificio de la Municipalidad de Las Condes, Apoquindo N° 3400, segundo piso.
- 6) Terminada la Exposición Pública, citar a la comunidad a una segunda audiencia pública de consulta, a efectuarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Las Condes, Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso y por vía telemática.
- 7) La comunidad podrá realizar observaciones hasta 15 días de la segunda audiencia pública.
- 8) Informar al COSOC de las observaciones recibidas y consultar su pronunciamiento respecto del proyecto de modificación.
- 9) El Concejo Municipal, deberá analizar las observaciones y tomar acuerdo respecto de su resolución, aceptando o rechazando la observación.
- 10) A partir de la resolución de las observaciones, el Concejo Municipal aprobará el plan acogiendo observaciones de carácter menor, enviándolo a la SEREMI para su informe favorable y posterior sanción Municipal por Decreto, o lo reformulará acogiendo aquellas observaciones que pudieran ser sustantivas.

A la fecha, se han enviado cartas certificadas a las Juntas de Vecinos; se convocó a sesión extraordinaria del COSOC, para informar respecto de los contenidos del proyecto; se publicaron dos avisos de prensa, en semanas distintas y hoy, se encuentran en la primera audiencia pública informativa. A partir del lunes 15 de noviembre de 2021, el proyecto estará expuesto en el segundo piso del Edificio Consistorial y en la página web municipal.

Las consultas o requerimiento de mayor información pueden ser realizadas por correo electrónico o agendando una hora para una reunión por vía telemática o presencial, si la situación sanitaria así lo permite. La dirección de Asesoría Urbana es Avenida Alonso de Córdova N° 5225, tercer piso. El correo electrónico aurbana@lascondes.cl y el teléfono: 229507150.

La Alcaldesa Daniela Peñaloza, agradece la presentación del Director de Asesoría Urbana. Dado que se trata de una audiencia informativa, no consultiva, solicita a los vecinos que tengan algún requerimiento o consulta, se comuniquen con la Dirección de Asesoría Urbana.

A continuación, da la palabra a los concejales, bajo la lógica que se trata de una audiencia informativa.

El Concejel Sergio Melnick, considera que la presentación fue extraordinaria, por lo que felicita al Director de Asesoría Urbana y feliz de acompañarlo en todo el proceso.

El Concejel Julio Dittborn, se suma a las felicitaciones, puesto que se trata de un tema complicado para quienes no son arquitectos, por lo que hay que estudiar, leer y preguntar mucho, pero don Pablo de la Llera hace lo posible por explicarlo en forma sencilla, a quien agradece la presentación.

La Concejal Isidora Alcalde, agradece al Asesor Urbano por la presentación, diciendo que sólo tiene una sugerencia comunicacional, en términos que se comunique con mayor anticipación este tipo de audiencia, para efecto de llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas.

La Concejal Catalina San Martín, considera que esta modificación al plan regulador es sumamente necesaria para la comuna de Las Condes. En lo personal, pudo sociabilizar esta modificación. Sin embargo, hay mucha inquietud de parte de los vecinos, porque algunos creen que puede significar cambios sustanciales, por ejemplo, es la densidad y constructibilidad. Por lo tanto, cree que es muy necesario que los concejales salgan a la calle, previamente muy preparados por el Asesor Urbano, para explicarles a los vecinos los contenidos de esta modificación, independiente que esté expuesta en las dependencias municipales. Cree que el rol de los concejales es salir a los barrios, no sólo a las juntas de vecinos, sino que, todos los espacios que se puedan congregar a los vecinos, para sociabilizar de la mejor manera la modificación N° 11 al plan regulador.

La Alcaldesa Daniela Peñaloza, agrega, en la misma línea de la Concejal San Martín, que se va a contar con un link, que se va hacer llegar a todos los concejales, direcciones municipales y juntas de vecinos, para que esta presentación esté disponible, para los vecinos, en general, cosa de tener más tiempo para poder revisar los contenidos de la modificación y así poder efectuar las consultas y observaciones.

Solicita a don Pablo de la Llera que se comunique con el señor Jaime Figueroa, miembro del COSOC, quien realizó una consulta por el chat.

El Concejal Luis Hadad, felicita a don Pablo de la Llera por la presentación, recalando que el proyecto de modificación no implica ningún cambio en la construcción, sino que se trata de un ordenamiento de las normas vigentes.

La Concejal Javiera Kretschmer, solicita que se haga llegar el cronograma, para que todos tengan claridad respecto del proceso de tramitación de la modificación del plan regulador. Agradece la información entregada por el Asesor Urbano.

La Concejal Catalina Ugarte, consulta si esta modificación incluye los nueve casos puntuales que se han examinado en comisión o serán vistos en forma separada.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, responde que todas las modificaciones no sustantivas están incluidas en la modificación.

La Concejal Catalina Ugarte, consulta concretamente si está incluida la modificación del colegio Mayflower.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, responde que está incluida la modificación del colegio Mayflower.

La Concejal Catalina Ugarte, consulta si se va a cambiar el uso de suelo del colegio Mayflower, para vivienda.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, explica que existe un fallo judicial respecto de un anteproyecto que presentó el colegio Mayflower. El colegio solicitó, en su momento, una modificación al plan regulador para que el terreno dejara de ser una zona especial de equipamiento y pasa a tener las mismas condiciones que el resto de la avenida.

La Concejala Catalina Ugarte, consulta respecto al ubicado en Presidente Riesco.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, responde que la Contraloría General de la República solicitó el año 2014 que se precisara ese deslinde. Esta modificación contiene varias modificaciones menores de uso de suelo, no sustantivas. En aquellos casos que implican algún cambio, por ejemplo, respecto del colegio San Miguel Arcángel, se ha colocado una normativa urbanística restrictiva, vinculada al artículo 2.1.13, por lo que no requiere de una Evaluación Ambiental Estratégica. En concreto, se encuentra en un rango que permite una modificación al plan regulador, sin que eso implique un cambio sustantivo.

La Concejala Catalina Ugarte, de acuerdo a la explicación, entiende que los nueve casos que se examinaron en comisión están considerados en esta modificación.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, señala que se ha tratado de agregar restricciones a esos casos, para que, bajo ningún motivo, pasen a ser modificaciones sustantivas al Plan Regulador, sino que se mantengan en el rango de lo existente en el sector inmediatamente colindante.

La Concejala Marie Claude Mayo, felicita a don Pablo de la Llera por su brillante exposición. Cree que todos los cambios que se sugieren en esta modificación vienen hacer presente la realidad que se vive hace varios años y vienen a resolver muchas injusticias que se dieron en el pasado, por lo que sólo felicitar por esta iniciativa y cuenten con ella, para lo que se requiera.

Siendo las 16:40 horas, se levanta la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, estando presentes los Concejales, señores: Sergio Melnick Israel, Julio Dittborn Cordua, Isidora Alcalde Egaña, Catalina San Martín Cavada, Luis Antonio Hadad Acevedo, Javiera Kretschmer Soruco, Catalina Ugarte Millán y Marie Claude Mayo de Goyeneche.

JORGE VERGARA GÓMEZ
Secretario Municipal